



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

22 ביולי 2024

1780

ט"ז בתמוז התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 250) (תגמול מיוחד חלף שכר לחטופים ולנעדרים).

התשפ"ד-2024 1224

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 250) (תגמול מיוחד חלף שבר לחטופים ולנעדרים), התשפ"ד-2024

1. תיקון כותרת פרק י"ג
בחק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995¹ (להלן – החוק העיקרי), בפרק י"ג, במקום הכותרת יבוא:
"פרק י"ג: תשלומים ותגמולים בעבור חטוף או נעדר – הוראת שעה"
2. הוספת סימן א'
לפני סעיף 295 לחוק העיקרי יבוא:
"סימן א': תשלומים לקופת גמל לקצבה בעבור חטוף או נעדר"
3. תיקון סעיף 295
בסעיף 295 לחוק העיקרי –
(1) בכותרת השוליים, במקום "פרק י"ג" יבוא "סימן א";
(2) במקום "בפרק" יבוא "בסימן".
4. תיקון סעיף 295
בסעיף 295 לחוק העיקרי, בכותרת השוליים, במקום "פרק י"ג" יבוא "סימן א".

ד ב ר י ה ס ב ר

בהתאם להחלטת הממשלה 1379 מיום כ"ה בשבט התשפ"ד (4 בפברואר 2024) (להלן – החלטת הממשלה 1379), נקבע כי יוסדר מתן תגמול מיוחד לחטוף או לנעדר, שישולם רטרואקטיבית מיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) וכל עוד טרם שוחרר החטוף או לא נודע גורלו של הנעדר. נקבע כי ההסדר יעוגן תחילה במסגרת סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי), ובהמשך – בתיקון חקיקה ראשי.

ואכן, ביום ז' באדר ב' התשפ"ד (17 במרץ 2024) נחתם הסכם בתוקף הסמכות לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי (להלן – ההסכם) ולפיו שיעור התגמול ליום יחושב על בסיס ממוצע שבר החטוף או הנעדר לחודשים יולי, אוגוסט וספטמבר 2023, והוא לא יפחת מסך של 6,919.57 שקלים חדשים (או 8,973.03 שקלים חדשים לחטוף או נעדר שהוא הורה), ולא יעלה על 49,030 שקלים חדשים – מחולקים ב־30. הזכאות לתגמול תהיה עד למועד שחרורו של החטוף או עד הקביעה כי הוא נספה, ובכל מקרה לתקופה שלא תעלה על שנה.

בהתאם להחלטת הממשלה האמורה, מוצע להסדיר בחקיקה את התגמול חלף שבר לחטופים ולנעדרים וזאת בפרק י"ג לחוק הביטוח הלאומי.

סעיפים פרק י"ג לחוק הביטוח הלאומי מסדיר מתן תשלומים לקופות גמל לקצבה בעבור חטופים או נעדרים. מוצע כי ההסדר בעניין תגמול חלף שבר לחטופים ולנעדרים ייקבע גם הוא בפרק י"ג האמור, כך שהסדרים בחקיקה שענינם זכויות סוציאליות לחטופים יעוגנו במסגרת פרק זה. ההסדר לעניין מתן תשלומים לקופות גמל ייקבע כסימן א' וההסדר לעניין תגמול חלף שבר ייקבע כסימן ב'.

כללי במהלך מתקפת הטרור על מדינת ישראל, שפרצה ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), נחטפו לרצועת עזה תושבים רבים ונתינים זרים, וכן נותרו תושבים נעדרים שטרם אותרו.

המענה הסוציאלי למשפחות החטופים והנעדרים ניתן על ידי חקיקת חוק תגמולים לבני משפחה של חטופים ונעדרים בפעולת איבה, התשפ"ד-2023, וכן תיקון חוק מימון הוצאות למשפחות שבויים, חטופים ונעדרים, התשס"ח-2008 (להלן – חוק מימון הוצאות). במסגרת זאת, נקבעה לבני המשפחות של חטופים ונעדרים זכאות עד למועד שחרור החטוף או היורד גורלו של הנעדר, לקבלת כלל הזכויות שלהן זכאים בני משפחה של חייל שנספה במערכה ובני משפחה של נפגע איבה שנהרג כתוצאה מפגיעת איבה. כמו כן, נקבעה לבני המשפחות זכאות לקבלת מענק רבעוני לצורך סיוע במימון ההוצאות להשבתו או לאיתורו של החטוף או הנעדר.

חוק מימון הוצאות תוקן בשנית ביום ה' באדר א' התשפ"ד (14 בפברואר 2024), ונקבעה בו זכאות נוספת – גם לאחיו וילדיו הבגירים של החטוף או הנעדר, שהם מעל גיל 18.

עם זאת, לנוכח הימשכות שהות החטופים בשבי ואי-יכולתם להשתכר בתקופה זו ולעמוד בהתחייבויותיהם, עלה הצורך לתת מענה למילוי צורכיהם הכלכליים של החטופים ולחיובים השוטפים של חשבונות הבנק שלהם (בין השאר מאחר שהוראות חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד-2023, אשר קבעו דחיית חיובים, בין השאר גם של חטופים, פקעו ביום כ' באדר א' התשפ"ד (29 בפברואר 2024)).

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשפ"ד, עמ' 915.

"סימן ב': תגמול מיוחד חלף שבר לחטופים ולנעדרים

הגדרות – סימן ב' 1295. "הכנסה" – ההכנסה שממנה מגיעים דמי ביטוח בהתאם להוראות סימן ב' בפרק ט"ו;

"התגמול המזערי" – סך של 6,919.57 שקלים חדשים כשהוא מחולק ב־30, ולגבי חטוף או נעדר שהוא הורה לילד – סך של 8,973.03 שקלים חדשים כשהוא מחולק ב־30; הסכומים האמורים יעודכנו לפי הוראות סעיף 49 לחוק הנכים (תגמולים ושילומים), התשי"ט-1959 [נוסח משולב]²; "התגמול המרבי" – סכום השווה לסכום הבסיסי כאמור בפסקה (3) להגדרה "הסכום הבסיסי" שבסעיף 1, כפול 5, כשהוא מחולק ב־30;

"חוק התגמולים לבני משפחה של חטופים" – חוק תגמולים לבני משפחה של חטופים ונעדרים בפעולת איבה, התשפ"ד-2023³;

"חטוף" – מי שנקבע לגביו לפי סעיף 3 לחוק התגמולים לבני משפחה של חטופים, כי הוא חטוף, ונחטף כתוצאה מפעולת האיבה שאירעה ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), למעט מי ששוחרר לפני יום פרסומו של חוק זה;

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 5 לסעיף 295 המוצע

מ־60 ימים בחודשים אלה – יחושב שבר עבודתו בהתאם לסכום ההכנסה בשלושת חודשים שבהם שבר עבודתו היה הגבוה ביותר מתוך החודשים אפריל עד ספטמבר 2023. הסכום המתקבל יחולק ב־90.

לגבי עובד עצמאי, הכנסתו הממוצעת תחושב בהתאם להכנסתו המדווחת לביטוח הלאומי בעד חודשים יולי, אוגוסט וספטמבר 2023, או הכנסתו ברבע השנה שנת 2022, לפי הגבוה שבהם, והסכום המתקבל יחולק ב־90.

"הכנסה" לעניין הוראות חוק זה, תהיה הכנסה שמגיעים ממנה דמי ביטוח לאומי בהתאם להוראות פרק ב' בפרק ט"ו לחוק הביטוח הלאומי.

עוד מוצע להבהיר במסגרת הגדרת "התגמול המזערי" ו"התגמול המרבי", כי שיעורו המזערי של התגמול לא יפחת משיעורו המזערי של תגמול טיפול רפואי (שניתן אף לנפגעי פעולות איבה בהתאם לתקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (פיצוי בעת טיפול רפואי), התש"ל-1970), שהוא תגמול מחליף שבר הניתן לנפגע פעולות איבה בעד התקופה שבה הוא מקבל טיפול רפואי, וכי שיעורו המרבי של התגמול יהיה בהתאם לשיעור המרבי של תגמול טיפול רפואי כאמור.

מוצע להגדיר את המונחים המשמשים בסימן ב' המוצע ולהבהיר את מסגרת הזכאות הניתנת מכוחו. תחילה, מוצע להגדיר מיהו "חטוף" ומיהו "נעדר". ביום כ"ב בחשוון התשפ"ד (6 בנובמבר 2023) אושר בכנסת חוק תגמולים לבני משפחה של חטופים ונעדרים בפעולת איבה, התשפ"ד-2023 (להלן – חוק תגמולים למשפחות חטופים), ובו, בין השאר, ניתן לראשונה מעמד חוקי למי שנחטף או נשבה בהיותו חטוף, וכן נקבעו בו הוראות לעניין ההכרה בחטופים ונעדרים. משום כך מוצע לקבוע כי הסדר זה יחול על מי שהוכר כחטוף או נעדר לפי חוק תגמולים למשפחות חטופים ושנחטף או נעדר כתוצאה מפעולת האיבה שאירעה ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023).

עוד מוצע להגדיר מהו "התגמול המזערי" וה"תגמול המרבי" וכיצד הם מחושבים, ומהו "שכר העבודה הרגיל" שעל בסיסו יחושב התגמול. שיעורו של התגמול המוצע לחטוף או לנעדר שהיה עובד יחושב בהתאם להכנסתו כפי שדווחה למוסד לביטוח לאומי בשלושת החודשים שקדמו למועד החטיפה או ההיעדרות (כלומר הכנסותיו בחודשים יולי, אוגוסט וספטמבר 2023), ואם עבד פחות

² ס"ח התשי"ט, עמ' 276.

³ ס"ח התשפ"ד, עמ' 64.

“נעדר” – מי שנקבע לגביו לפי סעיף 3 לחוק התגמולים לבני משפחה של חטופים, כי הוא נעדר, ונעדר כתוצאה מפעולת האיבה שאירעה ביום כ”ב בתשרי התשפ”ד (7 באוקטובר 2023), ובלבד שביום פרסומו של חוק זה הוא עדיין נעדר;

“שכר עבודה רגיל” – אחד מאלה:

(1) לגבי חטוף או נעדר שהיה עובד – סכום ההכנסה בעד חודשים יולי, אוגוסט וספטמבר 2023, כשהוא מחולק ב־90;

(2) לגבי חטוף או נעדר שהיה עובד ובחודשים יולי, אוגוסט וספטמבר 2023 עבד פחות מ־60 ימים – סכום ההכנסה בעד שלושה חודשים מתוך החודשים אפריל עד ספטמבר 2023, שבהם הכנסתו הייתה הגבוהה ביותר; סכום ההכנסה המתקבל כאמור יחולק ב־90;

“הכנסה ממוצעת” – ההכנסה הממוצעת של חטוף או נעדר שהיה עובד עצמאי היא סכום ההכנסה בעד חודשים יולי, אוגוסט וספטמבר 2023 או ברבע שנה בשנת 2022, לפי הגבוה; סכום ההכנסה המתקבל כאמור יחולק ב־90;

“תקופת הזכאות” – התקופה שמיום כ”ב בתשרי התשפ”ד (7 באוקטובר 2023) עד יום ד’ בתשרי התשפ”ה (6 באוקטובר 2024).

21295. (א) בעד חטוף או נעדר שביום כ”ב בתשרי התשפ”ד (7 באוקטובר 2023) מלאו לו 18 שנים, ישולם תגמול מיוחד חלקי שכר (להלן – תגמול מיוחד), בתקופת הזכאות וכל עוד טרם שוחרר החטוף או לא נודע גורלו של הנעדר, לפי העניין.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), מי שנספה ביום כ”ב בתשרי התשפ”ד (7 באוקטובר 2023) וגופתו נחטפה, ובכלל זה מי שהתברר לגביו בדיעבד כי נספה ביום האמור וגופתו נחטפה, או חטוף שנספה לאחר היום האמור בהיותו חטוף, יהיה זכאי לתגמול המיוחד עד למועד שבו נקבע לגביו כי הוא נספה לעניין חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש”ל–1970.⁴

הזכאות לתגמול מיוחד חלקי שכר לחטוף או לנעדר

ד ב ר י ה ס ב ר

התגמול יינתן במהלך תקופת הזכאות לחטוף או לנעדר שביום כ”ב בתשרי התשפ”ד (7 באוקטובר 2023) מלאו לו 18 שנים, וכל עוד טרם שוחרר החטוף או לא נודע מה עלה בגורל הנעדר.

לצד זאת מוצע לקבוע כי מי שגופתו נחטפה או מי שנספה לאחר יום כ”ב בתשרי התשפ”ד (7 באוקטובר 2023) בהיותו חטוף, יהיה זכאי לתגמול האמור עד למועד שבו התקבלה החלטה לגביו כי הוא נספה. יובהר כי אין בכך כדי לפגוע בזכאותם של בני המשפחה בהתאם להוראות חוק תגמולים למשפחות חטופים, חוק מימון הוצאות או חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש”ל–1970.

לבסוף מוצע להגדיר את “תקופת הזכאות” – התקופה שמיום כ”ב בתשרי התשפ”ד (7 באוקטובר 2023) עד יום ד’ בתשרי התשפ”ה (6 באוקטובר 2024), שרק במהלכה יהיה ניתן לקבל את התגמול, בהתאם להחלטת הממשלה 1379.

לסעיפים 21295 עד 51295 המוצעים

כאמור, ההסדר המוצע מבקש לקבוע זכאות לתגמול חלקי שכר, שחישבו ייעשה, ככלל, בהתאם לממוצע ההכנסות המדווחות לביטוח לאומי, בשלושת החודשים שקדמו למועד החטיפה או ההיעדרות.

⁴ ס”ח התש”ל, עמ’ 126.

3295. (א) שיעור התגמול המיוחד ליום לחטוף או לנעדר, יהיה למי שבתכוף למועד שקדם לחטיפה או להיעדרות היה אחד מהמפורטים להלן, כמפורט לצידו:

(1) עובד – שכר העבודה הרגיל;

(2) עובד עצמאי – הכנסתו הממוצעת;

(3) לא עובד ולא עצמאי – התגמול המזערי.

(ב) שיעור התגמול המיוחד ליום לא יפחת מהתגמול המזערי ולא יעלה על התגמול המרבי, ובכלל זה לעניין חטוף או נעדר הזכאי לתגמול המיוחד גם כעובד וגם כעובד עצמאי.

סייג לתחולה 4295. הוראות סימן זה לא יחולו על חטוף או על נעדר שהוא חייל כהגדרתו בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955⁵, או מכוחות הביטחון כהגדרתם בחוק מימון הוצאות למשפחות שבויים, חטופים ונעדרים, התשס"ח-2008⁶.

הוראות מיוחדות 5295. (א) התגמול המיוחד יועבר אחת לחודש בתקופת הזכאות לחשבון הבנק שפקיד התביעות סבר כי הוא חשבון בנק פעיל של החטוף או הנעדר, בשים לב, בין השאר, לאלה:

(1) חשבון הבנק הוא החשבון שאליו שולמו קצבאות על ידי המוסד בתקופה של 12 החודשים שקדמו למועד החטיפה או ההיעדרות;

(2) לפי מידע שקיבל המוסד מתאגיד בנקאי או מבנק הדואר, חשבון הבנק הוא החשבון שאליו שולמה המשכורת של החטוף או הנעדר, או שממנו נגבות ההוצאות השוטפות שלו; לעניין זה –

"בנק הדואר" – החברה כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו-1986⁷, בנותנה את השירותים הכספיים כהגדרתם באותו חוק מטעם החברה הבת כמשמעותה בסעיף 88 לחוק האמור;

ד ב ר י ה ס ב ר

כמו כן מוצע לקבוע כי לעניין כל דין, יראו בתגמול המשולם לפי ההסדר המוצע, כאילו הוא תגמול הניתן לנפגע לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970.

בנוגע לחטופים שאינם תושבי ישראל, מוצע, בהתאם לניסיון שנצבר וכדי להתאים את מתן התגמול לאופן שבו נעשה שימוש במשכורתם לפני החטיפה, כי התגמול ישולם לבני משפחתם.

סעיף 6 סעיף 295א לחוק עוסק בשיפוי המוסד לביטוח לאומי על ידי אוצר המדינה לעניין תשלומי שיפוי למעסיקים על ניכויים לקופות גמל. מוצע לקבוע כי שיפוי המוסד לביטוח לאומי יחול גם על תגמולים

מוצע לקבוע כי שיעור התגמול יחושב בהתאם למצבו התעסוקתי של החטוף או הנעדר בזמן שקדם לחטיפה: אם היה עובד – שיעור התגמול יחושב על בסיס שכר העבודה הרגיל כהגדרתו המוצעת; אם היה עצמאי – על בסיס הכנסתו הממוצעת כהגדרתה בתיקון המוצע, ואם לא היה אחד מאלה – יהיה זכאי לתגמול המזערי.

עוד מוצע להבהיר כי ההסדר לא יחול על חטוף או על נעדר שהוא חייל או חלק מכוחות הביטחון.

התגמול יועבר לחשבון הבנק של החטוף או הנעדר, בהתאם לפרטי חשבון בנק פעיל המצויים במאגרי המידע של המוסד לביטוח הלאומי או בהתאם לפרטים שיימסרו באמצעות התאגידים הבנקאיים לביטוח לאומי.

⁵ ס"ח התשט"ו, עמ' 171.

⁶ ס"ח התשס"ח, עמ' 837.

⁷ ס"ח התשמ"ו, עמ' 79.

"תאגיד בנקאי" – תאגיד בנקאי שהוא בעל רישיון בהתאם לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981.⁸

(ב) חישוב שכר העבודה הרגיל וההכנסה הממוצעת ייעשה בהסתמך על נתונים שבמאגרי מידע במוסד.

(ג) לעניין כל דין, יראו בתגמול המיוחד כאילו הוא תגמול הניתן לנפגע לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970.

6. תיקון סעיף 295א בסעיף 295א לחוק העיקרי, אחרי "התשלומים" יבוא "והתגמולים".

7. בסעיף 295ב לחוק העיקרי –

(1) בכותרת השוליים, במקום "פרק י"ג" יבוא "סימן א";

(2) בכל מקום, במקום "פרק זה" יבוא "סימן א".

8. הוראת מעבר לעניין תקופת הזכאות כהגדרתה בסעיף 295א לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 5 לחוק זה, יראו את התשלומים ששולמו לפני יום פרסומו של חוק זה בעד חטוף או נעדר לפי הסכם בדבר מתן תגמול מיוחד חלף שכר לחטופים ולנעדרים – מלחמת חרבות ברזל, לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, מכוח סעיף 9 לחוק האמור, או לפי החלטת הממשלה מספר 1379 מיום כ"ה בשבט התשפ"ד (4 בפברואר 2024), כאילו שולמו על חשבון הזכויות המגיעות בעד חטוף או נעדר לפי חוק זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

נעדר), ואילו תוקפו של סימן ב' המוצע נובע מהוראות ההסדר לעניין תגמול חלף שכר המגבילות את תקופת הזכאות לתשלום לשנה בלבד.

סעיף 8 מאחר שהביטוח הלאומי כבר שילם תגמול חלף שכר בהתאם להסדר שנקבע בהסכם לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי, וכדי שלא ישולם כפל תגמול, מוצע לקבוע כי יראו בתגמולים שבוצעו לפי ההסכם האמור כתגמולים הבאים על חשבון התגמולים שלהם זכאים החטופים והנעדרים לפי התיקון המוצע.

המבוצעים לפי ההסדר המוצע. שיפוי כאמור נעשה בכלל ההסדרים בעניינם של נפגעי פעולות איבה ומשפחות חטופים ונעדרים.

סעיף 7 סעיף 295ב לחוק קובע את תוקפו של פרק י"ג ואת סמכות שר העבודה להאריכו בתקופות נוספות. בשל תיקונו של פרק י"ג והוספתו של סימן ב' המוצע לעניין תגמול חלף שכר לחטופים ולנעדרים, מוצע להבהיר כי האמור בסעיף 295ב חל על סימן א' בלבד (לעניין תשלומים לקופות גמל לקצבה בעבור חטוף או

⁸ ס"ח התשמ"א, עמ' 232.

